

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2240/2538

นาย สุรสิทธิ์ บุญยตุลย์
บริษัท โฮเทลลิเบอร์ตี้ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (3) (ก), มาตรา

คำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลหมายเรียกบริษัท.เข้ามาเป็นจำเลยร่วมนั้นอ้าง เหตุว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าโรงแรมพิพาทจากบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นผู้จะซื้อโรงแรม พิพาทจากโจทก์โดยโจทก์มอบอำนาจให้บริษัท.เป็นตัวแทนในการที่จะให้บุคคล ภายนอกเช่าโรงแรมพิพาทได้จำเลยได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่าประจำเดือนให้ แก่บริษัทดังกล่าวไปแล้วหากจำเลยแพ้คดีโจทก์จำเลยย่อมมีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยจากบริ ษัท.ในฐานะที่เป็นผู้ผิดสัญญาเช่าที่ทำไว้กับจำเลยได้ตามคำร้องของจำเลยดังกล่าว แสดงว่าจำเลยมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าต่อไปโดยอาศัยสัญญาเช่า ฉบับใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท.กับจำเลยมิใช่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์กรณีมี เหตุสมควรที่จะเรียกบริษัท. เข้ามาในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แ่งมาตรา57(3)(ก) จำเลยฎีกาขอให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา ใหม่จำเลยต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพียง200บาทตามตาราง1(2)พขแห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงให้คืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินให้แก่จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาเช่าและจดทะเบียนการเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง
โรงแรมลิเบอร์ตี้ เลขที่ 215 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานครกับนางถนอม วิเศษธัญญการ มีกำหนดเวลาเช่า 16 ปี 6 เดือน คิด
ค่าเช่าตามที่ตกลงไว้ในสัญญาและมีข้อตกลงว่าเมื่อสัญญาเช่าเลิกกันแล้ว จำเลยต้อง
ส่งมอบอาคารที่เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพดีเช่นเดิมและจำเลยผู้เช่าจะต้องชำระภาษี
โรงเรือนและอื่น ๆ ด้วย ต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม 2520 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งตั้ง
โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางถนอม โจทก์จึงจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างอาคารโรงแรมที่จำเลยเช่า โดยรับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่จด
ทะเบียนเช่ากับจำเลย เนื่องจากสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 26 มกราคม 2531
โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยเช่าต่อไปวันที่ 29 ธันวาคม 2530 โจทก์จึงมีหนังสือแจ้งให้
จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากอาคารโรงแรมที่เช่านับแต่วันที่ 26
มกราคม 2531 พร้อมกับส่งมอบทรัพย์สินและอาคารที่เช่าคืนโจทก์ในสภาพ
เรียบร้อย แต่จำเลยไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2531 โจทก์ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียภาษีโรงเรือนอาคารโรงแรมที่จำเลยเช่าเป็น
เงิน 319,700 บาท โจทก์ได้แจ้งจำเลยให้รับผิดชอบชำระภาษีโรงเรือนดังกล่าวแต่จำเลย
ก็ไม่ยอมรับหนังสือเมื่อพ้นกำหนดตามสัญญาเช่าแล้วจำเลยไม่ส่งมอบอาคารและ
ทรัพย์สินที่เช่าคืนโจทก์และไม่ยอมชำระภาษีโรงเรือน ทำให้โจทก์ได้รับความเสีย
หายโจทก์ขอเรียกค่าเสียหายเดือนละ 1,000,000 บาทนับแต่วันครบกำหนดตาม
สัญญาเช่าถึงวันฟ้องเป็นเวลา 3 เดือน 2 วัน เป็นเงิน 3,066,666.66 บาท และให้
ชำระค่าภาษีโรงเรือนที่เช่าแก่โจทก์ด้วยเป็นเงิน 319,700 บาท ขอให้บังคับจำเลย
พร้อมบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากโรงแรมลิเบอร์ตี้ เลขที่ 215 ถนนประดิพัทธ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครส่งมอบแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย
พร้อมทรัพย์สินภายในโรงแรมทั้งหมดต่อไปเหมือนสภาพที่เคยเป็นอยู่ให้จำเลยใช้ค่า
เสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 3,066,666.66 บาทและค่าภาษีโรงเรือนอาคารโรงแรมที่

เช่าอีก 319,700 บาท รวมเป็นเงิน 3,386,366.66 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 1,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะส่งมอบอาคารที่เช่าคืนโจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม โจทก์ไม่ได้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือให้ความยินยอมของโจทก์การมอบอำนาจจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเช่าที่ดินและอาคารตามฟ้องเป็นการเช่าที่เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษมีการลงทุน ร่วมกันโดยนางถนอม ลงหุ้นเป็นที่ดินจำเลยปลูกสร้างอาคารตึกแต่งพร้อม เฟอร์นิเจอร์และมีหน้าที่บริหารงานโรงแรม โดยนางถนอมขอเก็บผลกำไรเป็นค่าเช่า อัตราต่ำ โดยทำนิติกรรมอำพรางเป็นสัญญาเช่าเป็นเวลา 16 ปี 6 เดือน และให้คำมั่นว่าจะให้เช่าต่อเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด เมื่อประมาณปี 2527 นางถนอมและโจทก์ เคยให้คำมั่นแก่จำเลยว่าต้องให้จำเลยเช่าต่อไปอีก เนื่องจากต้องการให้จำเลย ซ่อมแซมอาคารปรับปรุงสถานที่เช่าให้แก่โจทก์ จำเลยจึงทำการปรับปรุงตึกแต่งห้อง พักและห้องน้ำตลอดจนห้องรับแขกของโรงแรมใหม่ทั้งหมดโดยเสียค่าใช้จ่าย 8,000,000 บาทเศษ อันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่โจทก์ให้จำเลยเช่าต่อ การที่โจทก์ เรียกให้จำเลยส่งมอบอาคารพร้อมที่ดินคืนจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเนื่องจากใน วันที่ 10 มีนาคม 2526 โจทก์ได้ทำสัญญาว่าจะขายที่ดินพร้อมอาคารโรงแรม ลิเบอร์ตี้ให้แก่บริษัทบ้านและอาคารชุดจำกัด โดยได้ระบุด้วยว่าให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับ มอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ผู้ซื้อจึงได้ตกลงทำสัญญาต่ออายุการเช่ากับ จำเลยเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 27 มกราคม 2531 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท ซึ่งจำเลยได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่บริษัทบ้านและอาคารชุด จำกัดผู้มีอำนาจ ทำการแทนโจทก์ไปแล้วเป็นเงิน 1,800,000 บาทโดยโจทก์และนางเกศรา บุญยตุลย์ ก็ทราบดีตลอดมาและมีได้โต้แย้งแต่อย่างใด ย่อมถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญาเช่า ฉบับเดิมและบังคับตามสัญญาเช่าฉบับใหม่โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลย ฟ้อง

โจทก์ในคดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 1490/2528(ที่ถูกต้องเป็น 14901/2528) ซึ่งโจทก์ได้ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยออกจากโรงแรมลิเบอร์ตี้โดยอาศัยสัญญาเช่าอันเป็นมูลเหตุเดียวกันกับฟ้องคดีนี้ ซึ่งคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งหรือทวงถามจากโจทก์การที่โจทก์เรียกค่าเสียหายจากจำเลยเดือนละ 1,000,000 บาทนั้น เกินความจริง เพราะสถานที่เช่าหากนำออกให้เช่าแล้วจะได้ไม่เกินเดือนละ 100,000 บาทเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว บางเดือนก็ขาดทุน ส่วนเดือนที่มีกำไรนั้นผลกำไรไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท ที่โจทก์อ้างว่าเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2531 ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียภาษีโรงเรือนอาคารโรงแรมเป็นเงิน 319,700 บาทเป็นการประเมินภาษีในระยะเวลาที่ได้รับภายหลังที่โจทก์อ้างว่าครบกำหนดสัญญาแล้ว คู่สัญญาย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อกันอีก จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัทบ้านและอาคารชุด จำกัดเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากอาคารโรงแรมพิพาท โดยส่งมอบทรัพย์สินของโรงแรมในสภาพที่เป็นอยู่ตามปกติคืนโจทก์และให้ใช้ค่าภาษีโรงเรือนจำนวน 319,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 600,000 บาท นับแต่วันที่ 27 มกราคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากทรัพย์สินที่เช่า

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เดิม นางถนอม วิเศษธัญญการได้ว่าจ้างบริษัทจำเลยให้ทำการก่อสร้างอาคารโรงแรม ลิเบอร์ตี้ที่พิพาทลงบนที่ดินของนางถนอม เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว จำเลยได้ทำ สัญญาเช่าโรงแรมพิพาทกับนางถนอมมีกำหนด 16 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2514 ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 49 หรือ ล.1 ครอบคลุมการเช่าวันที่ 26 มกราคม 2531 ต่อมานางถนอมถึงแก่กรรมโจทก์ในฐานะทายาทผู้รับมรดก ตามพินัยกรรมได้รับโอนที่ดินและโรงแรมพิพาทมาเป็นของโจทก์ ตามสำเนาโฉนด ที่ดินเอกสารหมายเลข 48 ปี 2528 โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากโรงแรมพิพาทฐาน ผิดสัญญาเช่าโดยไม่ยอมชำระภาษีรายได้แทนโจทก์ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องตาม คดีหมายเลขแดงที่ 14901/2528 เอกสารหมายเลข 14 ปี 2527 บริษัทบ้านและอาคาร ชุด จำกัด ฟ้องโจทก์เป็นจำเลยขอให้บังคับโจทก์มอบอำนาจให้บริษัทบ้านและอาคาร ชุ จำกัดจัดการหรือจำหน่ายทรัพย์สินของโจทก์ ซึ่งรวมทั้งที่ดินและโรงแรมพิพาท ด้วย ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องตามคดีหมายเลขแดงที่ 5644/2531 เอกสาร หมายเลข 12 และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ข้อแรกมีว่า จำเลยมีสิทธิขอให้เรียกบริษัทบ้านและอาคารชุด จำกัด เข้ามาเป็นจำเลย ร่วมในคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า คำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลหมายเรียกบริษัทบ้านและ อาคารชุด จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วมนั้นอ้างเหตุว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าโรงแรม พิพาทจากบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นผู้จะซื้อโรงแรมพิพาทจากโจทก์โดยโจทก์มอบอำนาจ ให้บริษัทบ้านและอาคารชุด จำกัดเป็นตัวแทนในการที่จะให้บุคคลภายนอกเช่า โรงแรมพิพาทได้จำเลยได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่าประจำเดือนให้แก่บริษัทดัง กล่าวไปแล้วหากจำเลยแพ้คดีโจทก์ จำเลยย่อมมีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยจากบริษัทบ้านและ อาคารชุด จำกัดในฐานะที่เป็นผู้ผิดสัญญาเช่าที่ทำไว้กับจำเลยได้ ตามคำร้องของ จำเลยดังกล่าวแสดงว่าจำเลยมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าต่อไปโดย

อาศัยสัญญาเช่าฉบับใหม่ที่สร้างขึ้นระหว่างบริษัทบ้านและอาคารชุด จำกัด กับจำเลย มิใช่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ กรณีมีเหตุสมควรที่จะเรียกบริษัทบ้านและอาคารชุด จำกัด เข้ามาในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) ผก ขอบที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งให้หมายเรียกบริษัทบ้านและอาคารชุด จำกัด เข้ามาเป็น จำเลยร่วม ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง ของ จำเลย นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไป

อนึ่ง จำเลยฎีกาขอให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ จำเลย ควรเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเพียง 200 บาท ตามตาราง 1(2) ผข แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง จึงให้คืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินให้แก่จำเลย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตลอดจนคำสั่งศาลชั้นต้น เฉพาะกรณีสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้หมายเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดี ให้ ศาลชั้นต้นหมายเรียกบริษัทบ้านและอาคารชุด จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วมแล้ว ดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดีคืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาส่วนที่เกิน 200 บาท ให้แก่จำเลย

(ชลอ ทองแถม-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ